

1. 개정이유

훈령 「국가유산청 책임운영기관 운영심의회 규정」에서 심의회의 구성 인원 수를 규정함에 있어, 상위 법률인 「책임운영기관의 설치·운영에 관한 법률」에서 규정한 범위를 벗어난 사항을 정비하여 법률과의 정합성을 확보하고 법 적용의 혼란을 방지하고자 함.

2. 주요내용

- 가. 「책임운영기관의 설치·운영에 관한 법률」에서 규정한 범위 내로 인원 수를 개정하여 법적 일관성을 제고함.(안 제2조제1항)
- 나. 종전의 당연직 위원 규정을 삭제하고 심의회 구성에 유연성을 부여하여 다양한 분야의 전문가를 위촉함으로써, 논의의 다양성과 심층성을 확보하고 심의의 실효성을 높이하고자 함.(안 제2조제3항)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 책임운영기관의 설치·운영에 관한 법률
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

국가유산청 책임운영기관 운영심의회 규정 일부개정훈령안

국가유산청 책임운영기관 운영심의회 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1항 중 "8명 이상 13명"을 "5명 이상 9명"으로, "민간위원과 당연직위원으로 구분한다"를 "민간위원의 비율을 과반수 이상으로 한다"로 하고, 같은 조 제2항 중 "업무 또는 갈등의 예방과 해결에 관한"을 "업무와 관련된"으로 하며, 같은 조 제3항을 다음과 같이 한다.

③ 심의회의 효율적인 운영과 전문성 확보를 위하여 책임운영기관 업무와 관련되거나 학식과 경험이 풍부한 고위공무원단 소속 공무원을 위원으로 위촉할 수 있다.

제3조 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조 제1항(종전의 제목 외의 부분) 중 "당연직위원이 아닌 민간위원"을 "위원"으로 하며, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

② 위원이 궐위된 경우 그 보궐위원의 임기는 전임자의 잔임 기간으로 한다.

제3조의3제1항 중 "위원회"를 "심의회"로 한다.

제5조제2항 중 "위원회"를 "심의회"로 한다.

제7조의3제1항 중 "당연직"을 "제2조제3항에 따라 위촉된"으로, "때"를 "경우"로 한다.

제11조 중 "영에 규정된"을 "규정에서 정한"으로 한다.

부 칙

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제2조(구성) ① 국가유산청 책임 운영기관 운영심의회(이하“심 의회”라 한다)는 위원장 1명을 포함하여 8명 이상 13명 이내의 위원으로 구성하며 <u>민간위원과 당연직위원으로 구분한다.</u>	제2조(구성) ① ----- ----- ----- ----- 5명 이상 9명 ----- ----- <u>민간위원의 비율을 과반수 이상으로 한다.</u>
② 민간위원은 국가유산청 소속 책임운영기관(국립문화유산연 구원, 국립해양유산연구소, 궁 능유적본부를 말하며, 이하“책 임운영기관”이라 한다)의 <u>업무 또는 갈등의 예방과 해결에 관 한</u> 학식과 경험이 풍부한 자 중 에서 국가유산청장이 위촉한다.	② ----- ----- ----- ----- <u>업무 와 관련된</u> ----- ----- -----.
③ <u>당연직위원은 다음 각 호의 직위에 보임된 자로서 그 재임 기간 중 위원이 된다.</u>	③ <u>심의회</u> 의 효율적인 운영과 전문성 확보를 위하여 책임운영 기관 업무와 관련되거나 학식과 경험이 풍부한 고위공무원단 소 속 공무원을 위원으로 위촉할 수 있다.
1. 기획조정관 2. 유산정책국장 3. 문화유산국장	
제3조(임기) <u>당연직위원이 아닌 민간위원</u> 의 임기는 2년으로 하 되 연임할 수 있다.	제3조(임기) ① <u>위원</u> ----- ----- -----.
<신 설>	② <u>위원이</u> <u>궐위된 경우</u> 그 보궐

제3조의3(위원의 해촉) ① 위원이 타당한 사유 없이 <u>위원회</u> 에 불 참하거나 사망·질병·형사사 건 기소 등의 사유로 업무를 수 행하기가 곤란하다고 국가유산 청장이 판단하는 경우에는 해촉 할 수 있다.	위원의 임기는 전임자의 잔임 기간으로 한다. 제3조의3(위원의 해촉) ① ----- ----- <u>심의회</u> ----- ----- ----- ----- -----.
② ~ ④ (생략)	② ~ ④ (현행과 같음)
제5조(간사) ① (생략) ② 간사는 <u>위원회</u> 운영과 관련 된 사무를 담당한다.	제5조(간사) ① (현행과 같음) ② ----- <u>심의회</u> ----- -----.
제7조의3(대리출석) ① <u>당연직</u> 위 원이 회의에 출석하지 못할 때 에는 해당 위원의 바로 하위 공 무원 중 위원이 지명한 관련 업 무 담당 공무원이 대리하여 출 석한다.	제7조의3(대리출석) ① <u>제2조제3 항에 따라 위촉된</u> ----- <u>경우</u> ----- ----- ----- -----.
② (생략)	② (현행과 같음)
제11조(운영세칙) 이 <u>영에</u> 규정된 것 외에 심의회 운영 등에 관하 여 필요한 사항은 심의회 의결 을 거쳐 위원장이 정한다.	제11조(운영세칙) -- <u>규정에서 정 한</u> ----- ----- -----.